RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória

Diagnóstico preliminar | Fonte: 1 formulário Microsoft Forms (entrevistado nº 12) | Registro extraído em 21/10/2026

1. Síntese executiva

O formulário descreve colegiado com vagas preenchidas e reuniões bimestrais regulares, mas sem sede própria, sem assistente administrativo exclusivo e com limitações técnicas e logísticas. O relato aponta insuficiência de condições para implementar o Plano de Bacia, ausência de capacitações recentes e de divulgação pública das atividades. Na agenda substantiva, sobressaem outorgas de lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgoto (ETEs), poluição de manguezais, cobrança pelo uso da água e apoio à secretaria executiva.

A cobrança ainda não foi implantada, segundo o respondente, e a tramitação da minuta estaria interrompida por falta de relatoria técnica na Câmara Técnica. O enquadramento foi informado como aprovado no âmbito do CBH e encaminhado à homologação do CERH, mas sem confirmação do ato homologatório. Esses registros são declarações de um único respondente e demandam verificação documental.

2. Metodologia e limites

Foram analisadas as 19 respostas de um único formulário, preservando-se seu conteúdo original no Anexo I. A síntese temática separa fatos relatados, lacunas de informação, inconsistências internas e proposições de verificação. Não foi realizada validação independente do regimento, atos de aprovação, situação atual dos mandatos ou execução orçamentária. A ausência de múltiplos respondentes impede inferir consenso institucional.

3. Matriz de achados e verificações

Tema	Síntese do formulário	Verificação recomendada
Instituição e sede	Decreto nº 1934-R informado; CBH sem sede física.	Conferir ato normativo, endereço institucional e guarda documental.
Apoio administrativo	Secretaria executiva opera sem assistente, com apoio PMV/SEMMAM.	Definir disponibilidade, responsabilidades e continuidade do apoio.
Colegiado e reuniões	Vagas informadas como completas; reuniões bimestrais com quórum de metade mais um, virtuais.	Solicitar lista de representantes, atas, calendário e regra de quórum.
Capacitação	Sem novas capacitações; debate técnico nas plenárias e Câmaras Técnicas.	Diagnosticar necessidades de formação e plano anual.
Plano de Bacia	Existe, mas sem estrutura de implementação; CT criada em 2021 sem funcionamento.	Confirmar aprovação, MOP, metas, projetos e funcionamento de CT.
Enquadramento	Aprovado por Deliberação nº 07/2017; encaminhamento ao CERH em 2021.	Confirmar homologação e monitoramento da qualidade da água.
Cobrança	Não implantada; minuta em discussão desde 2016, com paralisação relatada após 2021.	Atualizar tramitação, relatoria e ações necessárias.

Transparência	Respondente informa ausência de divulgação das ações.	Verificar canais oficiais e plano de comunicação.

4. Diagnóstico por eixos temáticos

Eixo I — Estrutura institucional e composição (questões 1 a 6)

O respondente identifica o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória e o Decreto nº 1934-R. Informa ausência de sede e de assistente administrativo, com execução dos trabalhos pela secretaria executiva e apoio de servidores da Prefeitura Municipal de Vitória/SEMMAM (sigla como indicada no formulário). As vagas do colegiado estariam integralmente preenchidas. O mandato dos membros é descrito como quadrienal, e o da diretoria como bienal, prorrogável por mais dois anos. Não são indicadas datas de início ou término da composição atual.

Eixo II — Governança, reuniões e participação (questões 7 a 9)

As reuniões seriam bimestrais, com quórum de metade mais um; o modelo virtual adotado durante a pandemia permaneceria em uso por decisão plenária. O entrevistado relata participação regular de instituições de ensino, sociedade civil e poderes públicos municipal e estadual, sem detalhar a frequência dos usuários de recursos hídricos. Informa aplicação do Regimento Interno e seu conhecimento pelos conselheiros, sem percentual quantificado.

Eixo III — Capacitação, pautas e gestão de conflitos (questões 10 a 12)

Não ocorreriam novas capacitações, embora temas de política hídrica sejam discutidos em plenária e câmaras técnicas. Entre as principais pautas aparecem outorgas para lançamento de efluentes de ETEs, cobrança, poluição de manguezais por esgoto e apoio administrativo. O CBH atua em análises, pareceres e discussões para subsidiar soluções e decisões da AGERH sobre lançamento de efluentes, segundo o relato.

Eixo IV — Instrumentos de gestão (questões 13 a 17)

O Plano de Bacia é atribuído à SEAMA, por meio de consultoria, com referência ao Consórcio NIP S.A.–PROFILL. A resposta menciona “22/06/2027” como data de aprovação, embora cite a Deliberação nº 07/2017 e reunião do CERH de 04/05/2022. Como o registro do formulário é de outubro de 2026, a data de 2027 é cronologicamente inconsistente e não deve ser adotada sem verificação. O CBH utilizaria o plano como norteador, mas não teria capacidade material de implementá-lo. A Câmara Técnica do Plano teria sido criada em 2021 e não implementada. Não há orçamento global discriminado; a resposta menciona recursos ANA/PROCOMITÊS para biodigestores.

Quanto ao enquadramento, é relatada aprovação em junho de 2017 pela Deliberação nº 07/2017 e envio para homologação do CERH em 18/02/2021, protocolo nº 002446/2021; não há confirmação da homologação ou resposta específica sobre monitoramento da qualidade da água. O formulário não registra aprovação de outro instrumento. Pretende-se implementar a cobrança e, posteriormente, uma Agência de Bacia. A cobrança não está implantada: uma minuta teria surgido em 2016, sido debatida em 2019 e 2021 e permanecido paralisada após a saída do relator, sem substituição.

Eixo V — Transparência e comunicação (questão 18)

A resposta declara que as atividades e ações do CBH não estão sendo divulgadas. Trata-se de alerta a ser confirmado pela consulta aos canais institucionais e registros das publicações.

Eixo VI — Apoio institucional solicitado ao MPES (questão 19)

O respondente destaca a ausência de infraestrutura, apoio técnico, administrativo e logístico suficientes para o adequado funcionamento do colegiado, com dependência de apoio estrutural e voluntariado de seus integrantes. Embora não detalhe medidas específicas, a resposta sugere necessidade de fortalecimento organizacional e de suporte à implementação dos instrumentos de gestão.

5. Pontos críticos para confirmação documental

• Conferir o ato de criação, composição atual, mandato e calendário de reuniões.

• Esclarecer a data de aprovação do Plano de Bacia: “22/06/2027” conflita com a cronologia e com a Deliberação nº 07/2017 citadas no próprio formulário.

• Confirmar se o enquadramento foi efetivamente homologado pelo CERH e se há acompanhamento da qualidade dos recursos hídricos.

• Identificar a situação atual das Câmaras Técnicas de Plano de Bacia e de Cobrança, inclusive relatoria e deliberações.

• Precisar o estágio operacional da cobrança, os obstáculos e as competências institucionais para superá-los.

• Verificar execução do Plano de Bacia, recursos disponíveis e divulgação institucional.

6. Conclusão

O formulário indica um CBH com funcionamento colegiado relatado como regular, mas fragilizado pela carência de estrutura administrativa e de capacidade executiva. O maior risco institucional descrito não é a ausência de reuniões, e sim a dificuldade de transformar deliberações e instrumentos de planejamento em ações efetivas. A cobrança pelo uso da água e o acompanhamento do Plano de Bacia aparecem como prioridades, ao lado da regularização das atividades técnicas e da transparência. Por decorrer de um único depoimento, este diagnóstico é preliminar e deve ser confrontado com atos, atas e informações oficiais.

7. Proposições para avaliação do CAOA/MPES

Nº	Proposição
1	Solicitar à diretoria do CBH e à AGERH atualização da composição, dos mandatos, das atas e das regras de funcionamento.
2	Avaliar, com AGERH e parceiros, modelo continuado de apoio administrativo e técnico à secretaria executiva.
3	Requisitar cópia do Plano de Bacia, deliberações de aprovação, MOP, metas prioritárias e relatório de execução.
4	Verificar a efetiva constituição e funcionamento da Câmara Técnica do Plano de Bacia.
5	Solicitar ao CERH informação documental sobre o ato de homologação do enquadramento e cronograma de monitoramento.
6	Promover alinhamento técnico com AGERH e CBH quanto à situação da Câmara Técnica de Cobrança, relatoria e etapas pendentes.
7	Avaliar proposta de formação continuada dos conselheiros sobre enquadramento, outorga de efluentes, cobrança e execução do Plano.
8	Estimular plano de comunicação e divulgação pública de reuniões, atas, deliberações e oportunidades de participação.
9	Acompanhar, em articulação com os órgãos competentes, as questões relativas aos lançamentos

	de efluentes de ETEs e à poluição de manguezais, com base em dados técnicos.

Nota: as proposições constituem sugestões técnicas, não decisões já tomadas pelo MPES.

ANEXO I — Respostas integrais do formulário

Fonte: CBH Rio Sta Maria da Vitória.pdf, 3 páginas, Microsoft Forms; respondente anônimo nº 12. Redação preservada, inclusive inconsistências e erros materiais, para assegurar rastreabilidade.

01. Nome do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

Resposta: Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória

02. Identificação do Ato de criação do CBH (Decreto do Poder Executivo)

Resposta: Decreto 1934-R

03. O CBH possui sede?

Resposta: Não

04. O CBH possui assistente(s) administrativo(s) em apoio à sua Secretaria Executiva? Em caso negativo, de que maneira está sendo realizado o trabalho administrativo?

Resposta: Não possui assistente administrativo. Todo trabalho é realizado pela Secretária Executiva da CBH, com apoio de servidores da PMV/SEMMAM

05. O CBH está com todas suas vagas preenchidas? Em caso negativo, a que se atribui as ausências e qual categoria do Comitê está menos presente?

Resposta: SIM

06. Qual vigência do mandato dos integrantes empossados para o Conselho?

Resposta: Mandato de 04 anos para os membros e 02 anos prorrogáveis por mais 02 anos para a diretoria.

07. As reuniões do CBH estão ocorrendo conforme a periodicidade prevista no Regimento Interno? a. Qual é a periodicidade? b. Existe quórum mínimo? c. Quais mudanças durante a pandemia?

Resposta: Sim. periodicidade bimestral. Quórum de metade mais um. Durante a pandemia as reuniões passaram a ser realizadas através de plataforma virtual, situação esta que se permaneceu até o momento, por decisão da plenária.

08. Relate como é a participação e frequência geral dos conselheiros titulares e suplentes por segmentos.

Resposta: Os representantes das instituições de ensino, da sociedade civil organizada, do Poderes Públicos Municipais e Poder Público Estadual têm participado regularmente das reuniões plenárias.

09. O CBH tem conseguido aplicar fielmente seu Regimento Interno? Dificuldades e percentual aproximado dos conselheiros que o conhecem.

Resposta: SIM. Os conselheiros conhecem o Regimento Interno e o consultam sempre que necessário

10. Descreva como os Conselheiros são capacitados em relação à Política de Recursos Hídricos.

Resposta: Atualmente o CBH não está realizando novas capacitações. As políticas de Recursos Hídricos são debatidas nas reuniões da Plenária e das Câmaras Técnicas

11. Quais foram os principais assuntos pautados nos últimos 12 meses no CBH?

Resposta: 1- Outorga para lançamentos de efluentes de ETEs em Recursos Hídrico; 2- Cobrança pelo Uso da Água; 3- Poluição de manguezais por esgoto e lançamentos de ETEs; 4- Busca de apoio administrativo para o CBH

12. O CBH possui alguma experiência na resolução de conflitos pelo uso da água? Se sim, descreva.

Resposta: SIM. Através do CBH estão sendo elaboradas análises, pareceres técnicos e debatidas as alternativas para para a gestão e resolução de conflitos relacionados aos recursos hídricos, especialmente para melhores soluções para regularização de lançamentos de efluentes de estações de tratamento sustentar decisões administrativas de competência da AGERH.

13. Em relação ao instrumento de gestão de sua competência — Plano de Bacia: existência, elaboração, aprovação, orçamento, implementação, Câmara Técnica e MOP.

Resposta: Possui plano de bacia? Sim Por quem foi elaborado? SEAMA, por meio de consultoria APRESENTAÇÃO O presente documento apresenta o Relatório da Etapa A, o qual tem por finalidade apresentar os principais resultados obtidos na referida etapa no âmbito do Processo de Planejamento das Regiões Hidrográficas Santa Maria da Vitória e Jucu– Fases A, B e C, referente à "Elaboração de Projeto Executivo para Enquadramento dos Corpos de Água em Classes e Plano de Bacia para os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu" e é baseado na Proposta Técnica apresentada na Licitação do Consórcio NIP S.A. – PROFILL, bem como no Termo de Referência que norteou o certame. b) aprovado em 22/06/2027, por meio da Deliberação nº 07/2017 e reunião CERH de 04/05/2022. c) não há. Os recursos destinados a aquisição dos biodigestores são de recursos oriundos da ANA/PROCOMITÊS. d- Não. O CBH não possui estrutura para implementar o Plano de Bacias, sendo este documento utilizado como norteador das Deliberações relacionadas às políticas de gestão de Recursos Hídricos. Não possui CT de Plano de Bacia. Esta CT foi criada em 2021, porém não foi implementada.

14. Em relação ao instrumento de gestão de sua competência — Enquadramento: existência, elaboração, aprovação, homologação no CERH e monitoramento.

Resposta: SIM. Pela mesma empresa contratada da SEAMA que elaborou o Plano de Bacias, sendo o Enquadramento um componente deste plano. Foi aprovado em Junho de 2017, através da Deliberação 07/2017. Foi encaminhado para homologação do CERH em 18/02/2021, através do protocolo 002446/2021.

15. O CBH aprovou algum outro instrumento de gestão fora dos citados nas perguntas 13 e 14?

Resposta: Não

16. Existe outro instrumento de gestão que o CBH pretende implementar?

Resposta: SIM. Cobrança pelo Uso da Água e posterior Criação de Agência de Bacia Hidrográfica

17. Existe a cobrança pelo uso dos recursos hídricos implantada na bacia? Se não, quais são as dificuldades?

Resposta: Não. A primeira minuta do instrumento de gestão foi elaborada em 2016 mas não foi consolidada em Plenária. Este documento voltou a ser debatido em uma nova CT de Cobrança em 2019, porém não foi concluído. Em 2021, com uma nova composição da CT de Cobrança, esta minuta continuou sendo debatida e revisada, porém o processo encontra-se novamente paralisado ao fim de 2021 devido a saída da CT do Relator do Plano. Os componentes do CBH não indicaram substituto para essa Relatoria. A presidência do CBH vem tentando apoio da AGERH para disponibilização de um técnico para assumir as funções dessa Relatoria e concluir as fases necessárias para aprovação da Cobrança..

18. Como são divulgados para a sociedade da bacia as atividades e ações, em geral, do CBH?

Resposta: Não estão sendo divulgadas

19. Sugira ações de apoio do MP ao CBH.

Resposta: Apesar de ser um colegiado componente dos Sistemas Estadual e Nacional de Recursos Hídricos, com interfaces inclusive com os Sistemas Estadual e Nacional e Meio Ambiente, o CBH Santa Maria da Vitória não possui infraestrutura, aparato técnico, administrativo e logístico necessário para seu adequado funcionamento, contando apenas com o apoio estrutural e serviço voluntariado oferecido por alguns de seus componentes.